# 7월~8월 공인중개사 단원별모의고사 - 민법(민석기) 5회

| 문제지 형벌 | 문제수 | 시험시간 | 수험번호 | 성명 |
|---|---|---|---|---|
| A형 | 30문제 | 35분 | | |

< 유 의 사 항 >

○ 먼저 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

## 제2과목 : 민법및민사특별법

**01. 부동산 실권리자 명의 등기에 관한 법률의 적용 대상이 아닌 경우를 모두 고른 것은?**

> ㉮ 채무의 변제를 담보하기 위하여 채권자가 부동산에 관한 소유권이전등기를 경료 받은 경우
> ㉯ 청구권 보전의 가등기를 제3자 이름으로 명의신탁한 경우
> ㉰ 조세포탈 목적 없이 종교단체 산하 조직이 보유한 부동산을 종교단체 명의로 명의신탁한 경우

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉰
④ ㉮, ㉯ ⑤ ㉮, ㉯, ㉰

**02. 甲과 乙이 위치와 면적을 구분하여 소유하는 X토지에 관하여 甲(지분 2/3)과 乙(지분 1/3)의 공유로 등기되어 있다. 다음 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 乙은 甲의 동의 없이 자신이 구분소유하는 지역을 배타적으로 사용할 수 없다.

② 甲은 乙에게 공유물분할청구권을 행사할 수 있다.

③ 乙은 甲이 사용하는 지역을 불법점유하는 丙에게 공유토지의 반환을 청구할 수 있다.

④ 甲은 X토지 중 乙소유 지역에 대하여 불법행위를 하는 丙에게 손해배상을 청구할 수 없다.

⑤ 甲이 자신의 특정 구분부분에 건물을 신축하여 소유하다가 乙이 甲의 지분을 경매로 취득하게 되면 甲은 건물을 위한 관습법상의 법정지상권을 취득할 수 없다.

**03. 부동산 실권리자 명의 등기에 관한 법률에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 명의신탁 약정에 의하여 신탁자가 수탁자에게 등기를 이전한 부동산은 불법원인급여물에 해당한다.

② 부동산실명법에서 유효성을 긍정하고 있는 배우자 간의 명의신탁에서 배우자라 함은 사실혼 배우자를 포함한다.

③ 명의신탁약정의 당사자가 혼인신고를 완료하면 명의신탁 약정도 계약당시에 소급하여 유효가 된다.

④ 배우자 사이에 유효한 명의신탁 약정이 성립한 후 부부 일방이 사망하면 상속인과 생존한 배우자 사이에 유효한 명의신탁 관계가 존속할 수 없다.

⑤ 명의신탁자와 계약을 체결하고 수탁자로부터 등기 명의만을 이전받은 외관을 갖춘 자는 명의신탁의 무효로 대항할 수 없는 제3자에 해당하지 않는다.

**04. 甲종중은 2026년에 그 소유의 X토지를 종손인 乙의 명의로 등기하여 둔 채로 관리하고 있다. (조세포탈이나 강제집행 면탈 등의 목적은 없다.) 다음 중 틀린 것은?**

① 甲은 乙에게 소유권에 기한 말소등기를 청구할 수 있다.

② 甲은 乙에게 명의신탁 약정 해지를 원인으로 말소등기를 청구할 수 있다.

③ 甲은 乙에게 X토지에 대하여 진정명의 회복을 원인으로 하는 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

④ 甲은 X토지를 불법점유하는 제3자에게 직접 소유물반환청구권을 행사할 수 있다.

⑤ 乙이 X토지를 점유하는 경우 이는 타주점유에 해당한다.

**05. 甲이 2026년에 탈세 목적으로 배우자 乙에게 자기소유의 X토지를 명의신탁하여 乙의 명의로 등기되어 있는 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)**

① 甲은 乙에게 소유권에 기한 말소등기를 청구할 수 있다.

② 甲은 乙에게 명의신탁 약정 해지를 원인으로 말소등기를 청구할 수 있다.

③ 甲은 乙에게 X토지에 대하여 진정명의 회복을 원인으로 하는 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

④ 甲은 X토지를 불법점유하는 제3자에게 직접 소유물반환청구권을 행사할 수 있다.

⑤ 乙이 X토지를 점유하는 경우 이는 타주점유에 해당한다.

**06. 甲은 2026년에 丙으로부터 토지를 매수하면서 등기는 친구인 乙명의로 경료 받았다. 甲과 乙이 명의신탁 관계에 있을 때 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 甲과 乙의 명의신탁 약정 및 乙명의의 소유권이전등기는 효력이 없다.

② 丙은 乙에게 진정명의 회복을 원인으로 하는 소유권이전등기를 청구할 수 없다.

③ 甲은 乙에게 명의신탁 해지를 원인으로 직접 소유권이전등기를 청구할 수 없다.

④ 乙이 甲에게 스스로 경료해 준 소유권이전등기는 실체관계에 부합하는 유효한 등기가 된다.

⑤ 乙로부터 X토지를 매수하여 등기를 경료 받은 자는 명의신탁 약정을 알고 있는 경우에도 소유권을 취득할 수 있다.

**07. 甲은 2026년에 丙으로부터 X토지를 매수하면서 매매 대금은 甲이 丙에게 지급하였고, 丙에게 요청하여 명의수탁자인 친구 乙명의로 소유권이전등기를 경료 받았다. 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 甲과 丙의 매매 계약은 효력이 발생된다.

② 甲의 丙에 대한 등기청구권은 甲이 점유를 계속하는 동안에는 소멸시효가 진행되지 않는다.

③ 甲은 丙을 대위하여 乙명의의 등기를 말소할 수 있다.

④ 乙이 X토지를 제3자에게 처분하여 받은 금원은 甲에게 반환하여야 한다.

⑤ 甲과 매매 계약을 체결하고 乙로부터 등기를 이전받은 외관을 갖춘 자의 등기는 유효한 등기가 될 수 없다.

**08. 甲은 2026년에 친구 乙에게 금5억원을 지급하였고, 乙은 丙으로부터 X건물을 매수하고 乙명의로 이전등기를 경료받아 두었다. 또한 乙은 명의신탁 약정에 따라 甲의 요청이 있으면 甲에게 건물의 등기를 넘겨주기로 약정하였다. 다음 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 丙이 계약 체결 당시 명의신탁 약정에 관하여 모르고 있었다면 甲과 乙의 명의신탁 약정은 유효로 된다.

② 丙이 계약 체결 당시 명의신탁 약정에 관하여 알지 못하였더라도 그 후 그 사실을 알게 되었다면 乙명의의 등기는 무효가 된다.

③ 丙이 명의신탁 약정에 관하여 알고 있었던 경우, 丙이 乙에게 진정명의 회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

④ 甲은 乙에게 약정한 바에 따라 X건물의 소유권이전등기를 자신에게 경료해 줄 것을 요청할 수 있다.

⑤ 甲이 乙에게 지급한 대금의 반환을 위하여 X건물에 유치권을 주장할 수 있다.

**09. 甲이 친구 乙에게 지급한 5억원을 이용하여 乙이 2026년에 경매절차에 참여하여 丙소유의 X건물을 낙찰 받아 소유권이전등기를 경료 받아 두었다. 甲과 乙이 명의신탁 관계라고 할 때 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 甲과 乙의 명의신탁 약정은 성질상 계약형 명의신탁에 해당한다.

② 甲과 乙의 명의신탁 약정은 효력이 없다.

③ 甲이 X건물을 점유하고 있는 경우, 그 점유는 성질상 타주점유에 해당한다.

④ 甲은 乙에게 지급했던 경락대금 5억원의 반환을 청구할 수 있다.

⑤ 丙이 甲과 乙의 명의신탁에 관하여 알고 있었던 경우, 乙은 X건물의 소유권을 취득하지 못한다.

**10. 지상권에 관한 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 지상권에 의하여 토지를 사용하면서 신축한 지상 건물이 멸실되면 지상권도 소멸한다.

② 지상권을 목적으로 하는 저당권의 설정을 금지하는 지상권자와 토지소유자 사이의 특약은 효력이 없다.

③ 기존의 건물을 사용할 목적으로 경료 된 지상권은 그 건물이 견고한 건물이라면 30년의 최단기간을 적용한다.

④ 지상물의 종류와 구조를 정하지 않은 경우, 5년의 최단존속기간이 적용된다.

⑤ 지상권의 존속기간을 영구무한으로 설정하는 것은 허용되지 않는다.

**11. 甲소유의 토지에 乙이 지상권을 취득하여 X건물을 신축한 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 乙은 甲이 명시적으로 반대하는 경우에도 지상권을 丙에게 양도할 수 있다.

② 乙은 지상권을 X건물과 분리하여 제3자에게 양도할 수 있다.

③ 甲과 乙이 지료를 약정하였으나 그 지료가 등기되어 있지 않으면 甲은 乙로부터 지상권을 양도받은 丙에게 지료를 청구할 수 없다.

④ 甲으로부터 丁에게로 토지가 양도 된 경우, 양도 전후에 걸쳐 2년분의 지료 연체가 있었다면 丁은 즉시 지상권의 소멸을 청구할 수 있다.

⑤ 乙의 지상권을 목적으로 하는 저당권이 설정되어 있는 경우, 지료 연체로 지상권 소멸청구는 저당권자에게 그 사실을 통지하고 상당한 시간이 경과함으로써 효력이 발생한다.

**12. 건물이 없는 甲소유의 X토지에 乙이 채권담보 목적으로 저당권을 취득하면서 토지의 담보가치가 하락하는 것을 방지하기 위하여 乙의 명의로 무상의 지상권을 취득한 경우에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

> ㉮ 지상권이 존속하는 동안에는 甲이 乙의 허락 없이 X토지를 사용할 수 없다.
> ㉯ 乙의 채권이 시효로 소멸하면 저당권과 함께 지상권도 소멸한다.
> ㉰ 乙은 X토지에 무단으로 건물을 축조하는 자에게 건물의 철거를 청구할 수 있다.
> ㉱ 乙은 X토지를 무단으로 사용하는 자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉱
④ ㉮, ㉱ ⑤ ㉰, ㉱

**13. 구분지상권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 구분지상권은 타인 소유 토지의 상공이나 지하에 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 설정할 수 있다.
② 구분지상권자도 지상권의 존속기간이 만료되면 지상물매수청구권을 행사할 수 있다.
③ 구분지상권에 대해서도 지상권의 존속기간 등에 관한 규정이 준용된다.
④ 구분지상권자에게는 필요비상환청구권이 인정되지 않는다.
⑤ 이미 제3자가 사용·수익할 권리를 가지고 있는 토지에 대하여 구분지상권을 설정하는 것도 가능하다.

**14. 분묘기지권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 장사 등에 관한 법률이 시행되기 전에 설치 된 분묘에 관해서는 분묘기지권의 시효취득이 인정될 수 있다.
② 시신이 안장되지 않은 허묘나 가묘를 타인의 토지에 설치한 자는 분묘기지권을 시효취득할 수 없다.
③ 분묘기지권을 시효취득함에는 등기를 필요로 하지 않는다.
④ 분묘기지권의 시효취득이 인정되면 분묘기지권이 성립한 날로부터 지료지급 의무가 발생한다.
⑤ 자기 소유 토지에 분묘를 설치하고 타인에게 토지를 양도하면서 분묘를 이장 하지 않아 분묘기지권을 취득한 자는 분묘기지권이 성립한 날로부터 지료지급 의무를 부담함다.

**15. 분묘기지권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 분묘기지권에 관해서는 민법상 지상권의 존속기간에 관한 규정이 적용되지 않는다.
② 분묘기지권은 분묘 기지 그 자체에 한하여 인정되고, 분묘 주위의 공지에까지 미칠 수 없다.
③ 분묘기지권은 분묘의 면적을 제한하고 있는 '장사 등에 관한 법률' 규정에 정하여진 범위 내에서만 인정될 수 있다.
④ 분묘기지권이 인정되면 기존의 분묘에 단분 이나 쌍분 형태로 합장하는 것도 허용된다.
⑤ 분묘가 멸실되었다면 시신이 존재하고 분묘의 복원이 가능한 경우라고 하더라도 분묘기지권은 소멸한다.

**16. 법정지상권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 미등기 무허가 건물의 소유를 위한 법정지상권도 인정될 수 있다.
② 건물의 형태를 갖추지 못한 가설건축물을 위한 법정지상권은 인정될 수 없다.
③ 법정지상권의 지료에 관하여 협의가 이루어지지 않으면 당사자의 청구로 법원이 지료를 정한다.
④ 법정지상권자의 지료 연체가 지료 확정판결 전후에 걸쳐 2년분 이르는 사실 만으로는 지상권의 소멸을 청구할 수 없다.
⑤ 지료가 결정되지 않았다면 지료를 지급하지 않은 기간이 2년이 넘은 경우에도 지상권의 소멸을 청구할 수 없다.

**17. 법정지상권(민법 제366조)이 성립하지 않는 경우를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

> ㉮ 건물이 없는 토지에 저당권을 설정한 후에 저당권설정자가 저당권자로부터 법정지상권을 인정한다는 양해를 얻어 건물을 신축하였다가 저당권 실행으로 토지와 건물의 소유자가 다르게 된 경우
> ㉯ 미등기건물을 대지와 함께 매수하였으나 대지에 관하여만 소유권이전등기를 넘겨받고 대지에 대하여 저당권을 설정한 후 저당권이 실행되어 토지와 건물의 소유자가 다르게 된 경우
> ㉰ 토지와 그 지상 건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 그 건물이 철거되고 다른 건물이 신축되었는데 저당권 실행으로 토지와 건물의 소유자가 다르게 된 경우

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉮, ㉯
④ ㉮, ㉰ ⑤ ㉮, ㉯, ㉰

**18. 관습법상의 법정지상권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 관습법상의 법정지상권이 인정되기 위해서 건물이 신축될 당시부터 토지와 건물의 소유자가 동일인이어야 한다.

② 강제경매로 인하여 관습법상의 법정지상권이 성립하기 위해서는 경락대금 완납시를 기준으로 토지와 건물의 소유자가 동일한 경우라야 한다.

③ 환지처분으로 인하여 토지와 그 지상건물의 소유자가 달라진 경우에도 관습법상 법정지상권이 성립된다.

④ 토지를 매수하여 건물을 신축한 후 토지 환매로 인하여 토지와 건물의 소유자가 다르게 되었다면 관습법상 법정지상권이 성립한다.

⑤ 관습법상 법정지상권을 포기하기로 하는 당사자 사이의 특약도 유효하다.

**19. 甲의 토지에 대하여 乙이 법정지상권을 취득하였으나 아직 지상권 취득의 등기를 하지는 않았다. 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 乙은 법정지상권의 취득을 등기하지 않으면, 甲으로부터 토지를 양수한 丙에게 지상권을 주장할 수 없다.

② 乙로부터 건물을 매수한 丁은 법정지상권 이전에 관한 등기를 경료하지 않으면 지상권을 취득하지 못한다.

③ 乙로부터 건물을 경락 받은 丁은 법정지상권 이전에 관한 등기를 경료하지 않아도 지상권을 취득할 수 있다.

④ 乙로부터 건물을 매수한 丁은 법정지상권 이전의 등기를 경료하지 않아도 甲의 건물 철거청구에 대항할 수 있다.

⑤ 甲은 乙로부터 건물을 매수하여 소유하고 있는 丁에게 대지를 점유 사용함에 따른 이득의 반환을 청구할 수 있다.

**20. 관습법상 법정지상권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 甲소유의 토지 위에 甲과 乙이 공유하는 건물이 있는 상태에서 건물에 관한 철거특약 없이 토지가 제3자에게 양도되면 관습법상 법정지상권이 성립될 수 있다.

② 토지 공유자 중 1인이 그 공유지에 건물을 소유하고 있다가 공유지분을 제3자에게 양도하여 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우, 관습법상의 법정지상권이 성립한다.

③ 甲과 乙이 구분소유적으로 공유하는 토지 중 乙이 배타적으로 사용하는 부분에 甲이 건물을 신축한 뒤, 대지가 분할되더라도 관습법상 법정지상권이 성립되지 않는다.

④ 토지와 건물 중 토지만을 타인에게 증여하면서 건물을 철거하되 그 지상에 증여자의 이름으로 건물을 신축하기로 하였다면 이러한 합의에는 법정지상권의 발생을 배제하는 효력이 인정되지 않는다.

⑤ 동일인 소유의 토지와 건물 중 건물만을 매수하는 자가 토지에 대한 임대차 계약을 체결하였다면 관습법상 법정지상권은 포기한 것으로 본다.

**21. 지역권에 관한 설명으로 틀린 것은?**

① 지역권은 별도의 지역권 이전등기 없이도 요역지 소유권의 이전에 따라 함께 이전된다.

② 요역지와 승역지는 서로 인접할 필요가 없다.

③ 요역지의 일부를 위한 지역권은 인정될 수 없다.

④ 지역권에는 물권적청구권 중 반환청구권은 인정되지만 방해제거청구권은 인정되지 않는다.

⑤ 지역권은 20년간 행사하지 않으면 소멸시효에 의하여 소멸할 수 있다.

**22. 지역권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

> ㉮ 지역권은 요역지와 분리하여 저당권의 목적으로 할 수 있다.
> ㉯ 공유자의 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.
> ㉰ 요역지의 공유자 1인은 자신의 지분에 대한 지역권을 소멸시킬 수 있다.
> ㉱ 점유로 인한 지역권 취득기간의 중단은 지역권을 행사하는 모든 공유자에 대한 사유가 아니면 그 효력이 없다.
> ㉲ 요역지가 공유인 경우에 그 중 1인에 의한 지역권 소멸시효의 중단 또는 정지는 다른 공유자에게 효력이 없다.

① ㉮, ㉰ ② ㉯, ㉱ ③ ㉯, ㉲
④ ㉰, ㉱ ⑤ ㉰, ㉲

**23. 지역권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 시효취득이 가능하다.

② 타인이 개설한 통로로 20년간 평온 공연하게 통행한 사실이 있다면 통행지역권을 시효취득할 수 있다.

③ 토지의 불법점유자는 통행지역권을 시효취득할 수 없다.

④ 지역권은 유상으로 또는 무상으로 모두 설정할 수 있다.

⑤ 통행지역권을 시효취득한 자는 승역지 소유자의 손해를 보상해야 할 의무를 부담한다.

**24. 전세권에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 건물 전세권에 대한 법정갱신이 인정되면 존속기간은 2년으로 된다.

② 전세권의 존속기간은 10년을 넘지 못한다.

③ 전세권자는 전세권설정자의 동의 없이는 전세권을 제3자에게 양도하지 못한다.

④ 농경지도 전세권의 목적으로 할 수 있다.

⑤ 전세권 목적물에 대한 유지 수선 의무는 전세권설정자가 부담한다.

**25. 전세권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 동일인 소유의 토지와 건물 중 건물에 대하여 전세권이 설정된 상태에서 토지 소유권을 양수한 자는 전세권자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.

② 건물에 대한 전세권이 법정갱신 된 경우, 전세권자는 갱신사실을 등기하지 않아도 제3자에게 전세권을 주장할 수 있다.

③ 전세권자와 전세권설정자는 설정행위를 통하여 전세권의 처분이나 전전세권의 설정을 금지할 수 있다.

④ 전세권자는 전전세로 인하여 발생된 손해라면 불가항력에 의한 손해에 대해서도 책임을 부담한다.

⑤ 원전세권의 존속기간이 만료되지 않았다면 전전세권자는 전세금 반환 지체를 이유로 목적물을 경매할 수 없다.

**26. 전세권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 전세권의 성립을 위해서는 전세금의 지급이 필요하므로, 기존의 채권으로 전세금의 지급을 갈음할 수는 없다.

② 당사자 사이에 합의가 있는 경우에도 전세권자의 명의를 제3자로 하여 설정한 전세권은 효력이 없다.

③ 전세권자의 사용 수익 권능을 영구적으로 배제하고 전세권의 목적물을 인도받지 않은 상태에서 채권담보 목적으로 전세권을 설정하는 것도 가능하다.

④ 임차인이 보증금 채권의 회수를 담보하기 위하여 설정한 전세권은 임대차 계약과 양립할 수 없는 범위에서는 허위표시에 해당하여 무효가 된다.

⑤ 건물에 설정된 전세권의 효력은 특별한 사정이 없는 한 그 건물을 위한 지상권에는 미치지 않는다.

**27. 전세권에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

> ㉮ 전세권은 전세금반환채권과 분리하여 양도할 수 있다.
> ㉯ 전세권 존속기간 중에는 전세금반환채권을 전세권과 분리하여 제3자에게 확정적으로 양도할 수 있다.
> ㉰ 전세권자는 존속기간 중에는 전세권의 소멸을 정지조건으로 전세금반환채권을 전세권과 분리하여 양도 하는 것은 가능하다.
> ㉱ 존속기간의 만료로 전세권이 소멸한 경우에는 전세금반환채권을 전세권과 분리하여 양도할 수 있다.

① ㉮, ㉯ ② ㉮, ㉰ ③ ㉮, ㉱
④ ㉯, ㉰ ⑤ ㉰, ㉱

**28. 전세권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 전세권자는 전세권의 목적물에 대한 경매절차에서 전세금의 우선변제를 받을 수 있다.

② 전세권자의 목적물 반환의무 및 전세권 말소에 필요한 서류 교부의무는 전세권설정자의 전세금 반환의무와 동시이행의 관계에 있다.

③ 전세권자가 전세권의 목적물을 반환하지 않았다면 전세권의 목적물에 대하여 경매를 청구할 수 없다.

④ 전세권을 목적으로 저당권이 설정된 경우, 전세권의 존속기간이 만료되면 저당권자는 전세권 자체에 저당권을 실행할 수 있다.

⑤ 전세권을 목적으로 저당권이 설정된 경우, 전세권의 존속기간이 만료되면 저당권자는 전세금 채권에 물상대위 할 수 있다.

**29. 甲소유의 X토지 일부에 乙이 전세권을 취득한 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 甲과 乙이 전세권의 존속기간을 1년 미만의 기간으로 정할 수 있다.

② X토지에 대한 전세권은 법정갱신에 의하여 연장될 수 없다.

③ 乙로부터 전세권을 양도받은 자는 전세권의 존속기간이 만료되면 甲에게 전세금의 반환을 청구할 수 있다.

④ 甲으로부터 X토지를 매수하여 취득한 자는 乙에 대하여 전세금반환의무를 부담한다.

⑤ 존속기간 만료에도 불구하고 甲이 전세금의 반환을 지체하면 乙은 X토지 전부에 대한 경매를 청구할 수 있다.

**30. 전세권에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 토지 전세권자는 존속기간이 만료되면 그 지상에 전세권자가 소유하고 있는 건물에 대하여 지상물매수청구권을 행사할 수 있다.

② 건물 전세권자는 존속기간이 만료되면 그 건물에 전세권설정자의 동의를 얻어 부속한 물건의 매수를 청구할 수 있다.

③ 전세권자는 존속기간이 만료되면 필요비와 유익비의 상환을 청구할 수 있다.

④ 전세권의 존속기간이 정해져 있지 않으면 각 당사자는 언제든지 전세권의 소멸을 청구할 수 있고 6개월이 경과하면 전세권이 소멸한다.

⑤ 전세권자가 설정행위에서 정한 용도에 위반하여 목적물을 사용하는 경우 전세권설정자는 전세권의 소멸을 청구할 수 있다.

---

§

수고하셨습니다.

합격을 진심으로 기원합니다!

§

---

# 민법 5회 8/11(화)

## 민석기 교수 정답

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ① | 21 | ④ |
| 2 | ③ | 22 | ② |
| 3 | ⑤ | 23 | ② |
| 4 | ④ | 24 | ② |
| 5 | ② | 25 | ① |
| 6 | ② | 26 | ④ |
| 7 | ⑤ | 27 | ① |
| 8 | ③ | 28 | ④ |
| 9 | ⑤ | 29 | ⑤ |
| 10 | ② | 30 | ③ |
| 11 | ④ | | |
| 12 | ④ | | |
| 13 | ① | | |
| 14 | ④ | | |
| 15 | ① | | |
| 16 | ④ | | |
| 17 | ⑤ | | |
| 18 | ⑤ | | |
| 19 | ① | | |
| 20 | ② | | |